

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1192/2535

นาย ประยูร ร่มโพธิ์ชัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร

โจทก์

ผู้ร้อง

จำกััด

ผู้ร้อง

นาง สม จิต ไชยมาศ หรือ เครือ เชื้อน
เพชร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 311 วรรคสอง

จำเลยเป็นสมาชิกและมีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ร้อง ซึ่งตามข้อบังคับของผู้ร้อง จำเลยจะถอนเงินดังกล่าวคืนระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ถือได้ว่าสิทธิของจำเลยที่จะถอนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข แต่ศาลก็ยังสามารถออกคำสั่งอายัดเงินดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 311 วรรคสองเพื่อป้องกันมิให้สิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องเสียหายแต่จะกำหนดในคำสั่งอายัดให้เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ศาลจึงชอบที่จะออกคำสั่งอายัดเงินค่าหุ้นโดยกำหนดให้ผู้ร้องส่งมอบเงินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จำเลยพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค 4,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอบังคับคดี ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดเงินค่าหุ้นของจำเลยอันมีต่อผู้ร้อง โดยให้ผู้ร้องชำระหรือส่งมอบเงินดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยเป็นสมาชิกและเป็นหนี้ผู้ร้องอยู่ 81,200 บาท และจำเลยมีหุ้นอยู่ที่ผู้ร้องจำนวน 26,400 บาท เงินค่าหุ้นของจำเลยดังกล่าวถือเป็นทุนในกิจการของผู้ร้อง เมื่อจำเลยขาดจากสมาชิกภาพของผู้ร้อง ผู้ร้องสามารถหักใช้หนี้ผู้ร้องได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ร้อง ระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ ห้ามขายหรือโอนหรือถอนหุ้น สิทธิเรียกร้องเงินค่าหุ้นจึงเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีเงื่อนไข ที่ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดจึงเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก ขอให้เพิกถอนหมายอายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นสมาชิกและมีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ผู้ร้อง จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและออกหมายอายัดตามคำขอของโจทก์ให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นของจำเลยแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับความสั่งและตามข้อบังคับของผู้ร้อง จำเลยจะถอนเงินดังกล่าวคืนระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า การที่ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดเงินค่าหุ้นของจำเลยที่มีอยู่ที่ผู้ร้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า สิทธิของจำเลยที่จะถอนคืนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข กล่าวคือจะถอนคืนได้ต่อเมื่อจำเลยพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องแล้ว ซึ่งในกรณีเช่นนี้เพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้มิให้เสียหาย ศาลอาจออกคำสั่งอายัดให้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 วรรคสองแต่จะกำหนดในคำสั่งอายัดให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด หรือเงื่อนไขแห่งนี้นั้นหาได้ไม่ เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ตามคำสั่งอายัดของศาลชั้นต้นที่กำหนดให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นของจำเลยแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่งนั้น เป็นการบังคับผู้ร้องให้ต้องชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี โดยไม่รอให้เงื่อนไขสำเร็จก่อนเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งนี้ ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องได้รับความเสียหาย จึงมิชอบด้วยบทบัญญัติมาตรา 311 วรรคสองดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทราบคำสั่งอายัดแล้ว ยื่นคำร้องปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี้และขอเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องว่าหนี้ของผู้ร้องมีเงื่อนไขเช่นนี้ ศาลก็จำต้องออกคำสั่งอายัดเสียใหม่โดยคำนึงถึงเงื่อนไขแห่งนี้นั้นด้วย มิฉะนั้นจะทำให้การบังคับคดีตามคำขอของโจทก์มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อันเป็นการผิดเจตนารมณ์ของบทกฎหมายที่กล่าวแล้ว..."

พิพากษากลับ ให้ยกเลิกหมายอายัดฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2533 และให้ศาลชั้นต้นออกคำสั่งอายัดใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นของจำเลยแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วันนับแต่วันที่จำเลยพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้อง.

(ประสิทธิ์ แสณศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้วินิจฉัยทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2535 ก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3673/2530 เคยวินิจฉัยไว้ว่า "แม้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ร้อง จะได้ออกระเบียบข้อบังคับว่า เงินค่าหุ้นที่จำเลยส่งชำระเป็นทุนไว้ว่า จำเลยจะเรียกคืนได้ต่อเมื่อลาออกจากสมาชิกหรือมีการเลิกสหกรณ์ฯ แต่ข้อบังคับดังกล่าว ก็เป็นเพียงระเบียบภายใน มิใช่กฎหมายไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินค่าหุ้นที่จำเลยมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ได้" ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3673/2530 พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ว่า ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ร้องปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2535 และ 1192/2535 นี้ กำหนดในเรื่องการส่งมอบเงินค่าหุ้นตามคำสั่งอายัดใหม่เป็นว่า ให้สหกรณ์ผู้ร้องส่งมอบเงินค่าหุ้นแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จำเลยพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องเราจึงน่าจะถือแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2535 และ 1192/2535 นี้ เป็นแนวบรรทัดฐานได้ อนึ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3673/2530 นั้น นายมานิตย์สุธาพรได้หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาดังกล่าว ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกाप.ศ. 2530 เล่ม 11 หน้า 140-144 ของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการด้วย จึงให้ท่านที่สนใจโปรดหาอ่านได้. ทวีประจวบลาภ.